

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2650/2543

บริษัทสยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด
นายนเรศ สิงห์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680

สัญญาจำประกันไม่มีกฎหมายกำหนดแบบไว้

การที่จำเลยลงลายมือชื่อในเอกสารหนังสือสัญญาจำประกันพิพาทแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยโจทก์ไม่ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทโจทก์เป็นคู่สัญญาหาทำให้จำเลยพ้นจากความผูกพันตามหนังสือสัญญาจำประกันดังกล่าวที่มีอยู่กับโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๓๘ จำเลยที่ ๑ สมัครเข้าทำงานกับโจทก์ ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าย่อย จำเลยที่ ๒ เข้าทำสัญญาจำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๘ จำเลยที่ ๑ ขายรถยนต์เก๋งยี่ห้อ นิสสัน รุ่นพรีเซีย ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แก่นางสาววราภรณ์ศิริยุทธ ในราคา ๖๙๙,๙๐๐ บาท และรับเงินจากผู้ซื้อแล้วไม่นำเงินมอบแก่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ๗๒๙,๖๔๕ บาทแก่โจทก์ และดอกเบี้ย อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๖๙๙,๙๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ไม่เคยทำหนังสือสัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ ให้ไว้แก่โจทก์ หนังสือสัญญาค้ำประกันการทำงานตามเอกสารท้ายฟ้องเป็นหนังสือสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ ๒ ทำไว้กับบุคคลอื่นซึ่งได้ตกลงยกเลิกสัญญาไปแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๖๙๙,๙๐๐ บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙จนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระ ให้จำเลยที่ ๒ ชำระหนี้ดังกล่าวแทน

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๓๘ จำเลยที่ ๑ ได้พาจำเลยที่ ๒ ไปที่บริษัทที่ทำงานของจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อค้ำประกันการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.๓ ที่ทำงานของจำเลยที่ ๑ ที่พาจำเลยที่ ๒ ไปลงลายมือชื่อค้ำประกันตั้งอยู่ถนนรามอินทราแห่งเดียวกับบริษัทกรุงเทพ คาร์เร็นท์อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

ปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ ๒ ที่ว่า จำเลยที่ ๒ ต้องผูกพันตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.๓ กับโจทก์หรือไม่ นั้นเห็นว่า นายสุนทร เหมะศิริรินทร์ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความยืนยันว่า จำเลยที่ ๑ มาสมัครทำงานกับโจทก์ มิได้สมัคร

ทำงานกับบริษัทกรุงเทพ คาร์เร็นท์ อินเทอร์เน็ต จำกัด โดยเขียนใบสมัครงาน ระบุชื่อ ที่อยู่ พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านไว้ แต่เนื่องจากตำแหน่งงานที่สมัครมีความรับผิดชอบทางการเงินสูงโจทก์จึงให้ จำเลยที่ ๑ หาผู้ค้ำประกันการทำงาน โดยระหว่างหาผู้ค้ำประกันการทำงานไม่ได้ก็ให้ จำเลยที่ ๑ ผีงานไปก่อน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๘ จำเลยที่ ๑ พาจำเลยที่ ๒ มาทำ สัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ ปรากฏตามเอกสาร จ.๓ จำเลยที่ ๒ มิได้นำจำเลยที่ ๑ หรือพยานอื่นใดมาแสดงว่าจำเลยที่ ๑ มิได้สมัครทำงานกับโจทก์ เพียง ต่อสู้ว่าหวักระดาษเอกสารหมาย จ.๓ ระบุชื่อบริษัทกรุงเทพ คาร์เร็นท์อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ แสดงว่าจำเลยที่ ๑ สมัครงานกับบริษัทกรุงเทพ คาร์เร็นท์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งข้อต่อสู้ของจำเลยที่ ๒ ไม่มีน้ำหนักรับฟังหัก ล้างพยานโจทก์ได้

ปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ ๒ ที่ว่า โจทก์เพ่งลงชื่อเป็นคู่สัญญากับจำเลยที่ ๑ ตาม เอกสารหมาย จ.๓ ภายหลังจำเลยที่ ๑ ทำละเมิดต่อโจทก์แล้วจำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับ ผิดตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสาร จ.๓ นั้น เห็นว่าสัญญาค้ำประกันไม่มี กฎหมายกำหนดแบบของสัญญาไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๐ วรรคสอง ก็บัญญัติเพียงว่า "อนึ่งสัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องบังคับ คดีหาได้ไม่" การที่จำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อในเอกสารหมาย จ.๓ แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยโจทก์มิได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทโจทก์เป็นคู่สัญญาด้วย ก็หาทำให้ จำเลยที่ ๒ พ้นจากความผูกพันตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสาร จ.๓ ที่มีอยู่กับ โจทก์แต่อย่างใด ที่ศาลล่างวินิจฉัยให้จำเลยที่ ๒ รับผิดต่อโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.๓ ชอบแล้ว

(ปราโมทย์ ชพานนท์-สุเมธ ตั้งคจิวงกูร-ชวลิต ยอดเนตร)

ศาลแพ่ง - นายนพรัตน์ สืทธิศประเสริฐ

ศาลอุทธรณ์ - นางทัศนีย์ ธรรมเกณฑ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ